

1501332-82.2021.8.26.0618

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... acabou confessando na delegacia a autoria do roubo, o que não é verdade. Não foram reconhecidos como autores do roubo pela vítima.

Ao ser interrogada na fase extrajudicial, a acusada SARA APARECIDA DE SOUZA MIRANDA admitiu a prática do roubo. Confessou que "participou na companhia de seu namorado de um roubo de um veículo GM Prisma da cor branca na cidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501332-82.2021.8.26.0618 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501332-82.2021.8.26.0618

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2262621/2021 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 20481197 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 5800/21/516 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2262621 - CPJ TAUBATÉ, 5800/21/516 - CPJ TAUBATÉ, 2262621 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 5800/21/516 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gabriel Serafim dos Santos e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

GABRIEL SERAFIM DOS SANTOS e SARA APARECIDA DE SOUZA MIRANDA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2.º, inciso II e §2.º-A, inciso I, do Código Penal, no artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e no artigo 16, § 1º, inciso IV da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), na forma do concurso material de crimes [art. 69 do CP], porque, no dia 24 de setembro de 2021, por volta das 17 horas e 30 minutos, em logradouro incerto, mas próximo ao bairro Vila Menino Jesus, nesta cidade e Comarca de

Caçapava, os acusados, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos entre eles e com a adolescente BIANCA VITÓRIA PEREIRA DA SILVA, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, para proveito comum, supostamente, teriam subtraído documentos pessoais, cartões bancários, dois aparelhos celulares, marcas Samsung J8 e Multilaser, máquina de cartão, a quantia de R\$ 200,00, em espécie, e o veículo Prisma, placas QG4073, São José dos Campos, pertencentes a Otacílio Rodrigues de Freitas.

Consta também que, no dia 26 de setembro de 2021 [dois dias depois do roubo], no bairro Chácara Silvestre, na cidade de Taubaté, os réus, em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos entre eles e com a adolescente BIANCA VITÓRIA PEREIRA DA SILVA, com desígnio autônomo e independente, supostamente, possuíam, transportavam, portavam e forneceram arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, porém equiparado ao de uso restrito em razão da supressão da numeração, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima indicadas, os acusados, supostamente, teriam facilitado a corrupção de Bianca Vitória Pereira da Silva, adolescente com 17 anos de idade, com ela praticando infração penal.

A denúncia foi recebida em 20/10/21 (fls. 120) e ratificado seu recebimento em 07/02/22 (fls. 208/210).

Os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação a fls. 192/194 por intermédio de defensor constituído (fls. 108/109).

Durante a instrução (fls. 242/243), realizada virtualmente conforme autorizado pelo Provimento CSM n.º 2651/2022 (art. 1º, §1º e art. 8º), foram ouvidas a vítima e duas testemunhas de acusação, bem como os réus interrogados, sendo todos os depoimentos gravados pelo sistema de captação audiovisual.

Em debates orais, o parquet pugnou pela parcial procedência da denúncia com a condenação dos réus pelos crimes de roubo e porte de arma. A defesa, por sua vez, requereu, em relação ao crime de roubo e crime previsto no artigo 244-B da Lei n.º 8069/90, a absolvição dos acusados, ante a falta de prova da autoria, ou, subsidiariamente, a desclassificação para receptação. Em relação ao crime de porte de arma, requereu a desclassificação para o artigo 14 da Lei n.º 10.826/03.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, não há que se falar em nulidade do reconhecimento extrajudicial fotográfico em razão da inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal, pois, além de não ter havido nenhum prejuízo aos réus, restou indubitado que a vítima não os reconheceu na fase extrajudicial, oportunidade em que foi firme e sincera em dizer a fls. 05 que “não os reconhece como autores do roubo, considerando que a ação foi muito rápida, e o declarante não chegou a fixar a fisionomia dos mesmos”.

Afastada a preliminar, no mérito, a ação penal merece ser julgada parcialmente procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se provada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/02), Auto de Reconhecimento de objeto (fls. 07), Boletim de Ocorrência (fls. 10/13, fls. 38/40), Fotografias (fls. 41/43), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 18/19), Laudos Periciais (fls. 181/184 e 196/200) e pela prova oral coligida em ambas as fases da persecução criminal.

A autoria desponta nítida e indubitosa, a começar pela confissão extrajudicial dos réus.

Em interrogatório extrajudicial, o réu GABRIEL SERAFIM DOS SANTOS confessou a autoria do roubo. Admitiu que, “na sexta-feira, participou de um roubo de um veículo GM Prisma da cor branca ocorrido na cidade de São José dos Campos e que nesta data acompanhado de sua namorada Sara e outros amigos vieram a cidade de Taubaté para participar de uma festa a bordo do referido veículo e que posteriormente iria vender o carro sendo que em determinada rua acabaram sendo abordados por uma equipe da Polícia Militar que os detiveram negando o interrogado que estivessem na posse de qualquer arma de fogo desconhecendo a origem do armamento encontrado no automóvel” (fls. 08).

Em juízo, GABRIEL disse que tem 21 anos, é solteiro, tem um filho de três anos, não trabalha, recebe um benefício do governo, nunca foi processado criminalmente. Quanto aos fatos, disse que pegou o carro de um rapaz, assim como a arma e um celular, o qual lhe pediu para levar e vender o automóvel em Taubaté. Pelos serviços, o interrogando iria receber R\$500,00. No entanto, enquanto se dirigiam a uma festa, foram abordados pelos policiais, que disseram que era "pra falar logo" que eles iriam facilitar para eles. Todavia, o interrogando nega ter sido o autor do assalto. Admitiu que deu o celular para Sara, mas não sabia que aparelho era roubado. Sabia, no entanto, que o carro era roubado, reafirmando que veio para Taubaté para vender o carro; iria entregar e vender o carro na festa para um rapaz. O policial disse que Sara ficaria presa e por isso o interrogando acabou confessando na delegacia a autoria do roubo, o que não é verdade. Não foram reconhecidos como autores do roubo pela vítima.

Ao ser interrogada na fase extrajudicial, a acusada SARA APARECIDA DE SOUZA MIRANDA admitiu a prática do roubo. Confessou que "participou na companhia de seu namorado de um roubo de um veículo GM Prisma da cor branca na cidade de São Jose dos Campos e que nesta noite vieram a cidade de Taubaté a bordo do referido veículo para participar de uma festa e que o automóvel era conduzido por seu namorado Gabriel. Que estavam acompanhado de outros amigos oportunidade que acabaram sendo abordados pela Polícia Militar sendo certo que foi encontrada uma arma de fogo a qual a interrogada nega que estivesse em seu poder desconhecendo a origem do armamento. Em relação ao aparelho celular da marca Samsung, da cor roxa encontrado consigo afirma que estava no interior do automóvel quando do roubo praticado e que colocou seu chip no aparelho" (fls. 09).

Sob o crivo do contraditório, SARA disse que tem 23 anos, é solteira, tem um filho, fazia faxina e vendia roupas, nunca foi processada criminalmente. Quanto aos fatos, negou sua autoria. Disse que assim que foram abordados, um policial do sexo masculino achou a arma em sua cintura, arma esta que a interroganda achou no porta-malas e escondeu em sua cintura. Não roubaram o veículo; em verdade, um menino pediu para levarem e venderem o automóvel em Taubaté. No entanto, a interroganda quis passar em uma festa na casa de sua amiga. Ocorre que, no caminho, viram uma viatura, razão pela qual ficaram apavorados, mas não sabia a interroganda que o veículo era roubado, embora tivesse ciência da arma e do celular no porta-luvas. Na delegacia, o delegado disse que era pra Gabriel assumir o roubo senão a interroganda ficaria presa. Por esse motivo, a interroganda e Gabriel ficaram apavorados e assumiram a prática do delito. Tiraram foto da interroganda e de Gabriel, mas ambos não foram reconhecidos. Não sabiam que o carro era roubado. A adolescente BIANCA VITORIA FERREIRA DA SILVA, em solo policial, declarou que, "nesta noite veio a cidade de Taubaté acompanhada de sua amiga Sara, do namorado dela Gabriel e outros amigos e que estavam a bordo de um veículo GM Prisma da cor branca que era dirigido por Gabriel ocasião que acabaram sendo abordados por policiais militares e somente neste momento tomou conhecimento de que o carro era roubado. Afirma ainda que os policiais encontraram uma arma de fogo no interior do automóvel a qual desconhece a origem. Não sabe dizer se Gabriel ou Sara tiveram participação no roubo do carro" (fls. 06).

A vítima O. R. F., na fase extrajudicial (fls. 05), declarou que, "na data de 24 de setembro pp, por volta das 17:00 hs, encontrava-se na cidade de São José dos Campos, mais precisamente na Praça Pe. João, onde tem um ponto de taxi, utilizando seu veículo GM/Prisma, cor branco, placas QQG-4D73. No local chegaram um rapaz e duas moças, onde em principio outro colega iria fazer a corrida, mas como tinha outro compromisso passou a corrida para o declarante, para a cidade de Caçapava/SP. O declarante dirigiu-se para aquele município, onde os ocupantes foram no banco traseiro. Já na cidade de Caçapava, com destino a Vila Menino Jesus, mais precisamente após a ponte do Rio Paraíba o declarante foi surpreendido, pois o rapaz que ocupava o carro, anunciou assalto exibindo uma arma de fogo, cor escura, e em seguida passou a lhe xingar com palavras de baixo calão, dizendo para o declarante olhar para frente e, acelerar o carro e que iria ser morto. O declarante passou a seguir o trajeto que aquele individuo traçava, mas em dado momento resolveu parar o carro puxando o freio de mão e, ato continuo, abriu a

porta e pulou para o lado de fora do carro. Em seguida saiu correndo, observando que o rapaz assumiu a condução do carro e do local evadiu-se. O declarante chegou a comunicar o fato à Polícia Militar, mas somente registrou boletim de ocorrência na cidade de São José dos Campos/SP. Além do veículo, foi levado do declarante documentos, valor em espécie ao redor de duzentos reais, cartões e dois aparelhos celulares, máquina de cartão. Neste plantão policial o declarante reconhece um dos aparelhos celulares como sendo de sua propriedade e, roubado naquela data, ou seja, o celular da marca Samsung J 8. Com relação às pessoas que estavam no carro na data de hoje o declarante não os reconhece como autores do roubo, considerando que a ação foi muito rápida, e o declarante não chegou a fixar a fisionomia dos mesmos. Quanto a seu veículo é avaliado ao redor de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais) e, quanto a seu aparelho celular recuperado é avaliado ao redor de R\$1.000,00. Quanto ao outro é avaliado ao redor de R\$240,00". Em juízo, o ofendido confirmou que, na data dos fatos, estava no ponto de taxi na Praça Padre João em São José quando um rapaz e duas moças embarcaram no carro de seu amigo, também taxista, para uma corrida para Caçapava, mas como seu colega tinha um compromisso, ele não pode levá-los, razão pela qual o declarante os conduziu até Caçapava. No entanto, próximo ao Bairro Menino Jesus, em Caçapava, o rapaz tirou uma pistola e anunciou o assalto; logo em seguida, uma das meninas pediu seu celular e a faca que utiliza para se defender e cortar frutas, faca essa que foi recuperada posteriormente no interior do veículo. Pediu para os roubadores levarem os pertences e não fazerem nada contra sua pessoa, mas eles diziam que "ele ia morrer, ia morrer" e o apavoraram a todo momento. Chegou a fazer xixi na calça de tanto medo e terror sofridos. Ao chegar no bairro Menino Jesus, próximo a uma rotatória, jogou o carro sobre as pessoas que estavam na fila de uma padaria, puxou o freio de mão, soltou o cinto e saiu do carro correndo. Nesse momento, o indivíduo que estava atrás desceu do automóvel e saiu com o carro à milha. As pessoas da padaria emprestaram o celular e o declarante acionou a polícia. Depois de negado o atendimento na Delegacia de Caçapava, foi à São José registrar a ocorrência. Recuperou seu veículo e seu celular em poder dos réus, porém, seu celular ainda se encontra apreendido pela polícia. Não recuperou seu dinheiro, estepe, fogãozinho e os documentos. Não realizou o reconhecimento na delegacia dos presos por fotografia, pois ficou muito nervoso na hora do roubo, todos estavam de máscara e não aparentavam ser assaltantes, por isso, não tem condições de realizar o reconhecimento na data de hoje.

A corroborar, o policial militar DEOCLÉCIO AGNALDO ASSIS DE ANDRADE, sob o crivo do contraditório, disse que, na data dos fatos, estavam de serviço em Força Tática, em Taubaté, sendo que, na altura do Trevo no bairro da Chácara Silvestre, avistaram um veículo Prisma branco, cujas características eram de um automóvel produto de roubo. Ao se aproximarem do veículo, verificaram pelo emplacamento que era o automóvel produto de roubo. O condutor, do sexo masculino, identificado como sendo a pessoa do réu, tentou empreender fuga, razão pela qual iniciaram um acompanhamento, até ele e os demais ocupantes abandonarem o automóvel em um terreno baldio. Do veículo saíram 6 pessoas, duas das quais os réus. Na busca pessoal realizada pela policial Renata, foi encontrado com a acusada Sara um revólver municiado na altura de sua cintura. Os demais indivíduos eram a adolescente Bianca e mais três adolescentes do sexo masculino. No veículo apreenderam dois celulares. A ocorrência foi apresentada no plantão de Taubaté. Em entrevista com os detidos, Gabriel e Sara disseram que roubaram o automóvel junto da menor Bianca na cidade de São José em data anterior e que estavam em Taubaté, pois iriam em um fluxo e convidaram os três menores para irem juntos. Após o fluxo, segundo eles, o veículo seria vendido por R\$3.000,00 para saldarem suas dívidas. Bianca foi liberada para sua genitora, os três outros menores aguardaram o Conselho Tutelar, enquanto os réus ficaram presos. A vítima, na delegacia, não reconheceu os presos como autores do roubo, porém, reconheceu um de seus celulares apreendido no veículo. Bianca, pelo que se recorda, negou a prática do roubo.

A agente militar RENATA SANTOS DE PAULA BORTOLACI GONÇALVES, em juízo, confirmou que, na data dos fatos, estava com a equipe de força Tática, em patrulhamento pela Chácara Silvestre, na rotatória que dá acesso ao bairro, quando avistaram um

veículo Prisma suspeito de roubo em outra cidade. Ao se aproximarem do automóvel, constataram que era um automóvel produto de roubo em data anterior. O condutor tentou empreender fuga, mas acabou desembarcando do automóvel em um terreno baldio junto com os demais ocupantes. Em revista pessoal em Sara, localizaram uma arma muniada. Com os demais, nada encontraram. No veículo, localizaram os documentos de Sara e Gabriel, mais dois celulares e um rádio de telecomunicações. Em entrevista, ambos os réus confirmaram que roubaram o automóvel em data anterior juntamente com a menor Bianca. Porém, a menor não quis declarar nada sobre os fatos. Deram voz de prisão e conduziram todos à delegacia. Posteriormente, o proprietário do automóvel não reconheceu as partes envolvidas, mas somente seu celular que foi encontrado dentro de uma bolsa onde também acharam os documentos dos réus.

De todo o exposto, a despeito da negativa de autoria de GABRIEL e SARA em juízo e dos réus não terem sido reconhecidos pelo ofendido em solo policial, é evidente que o delito de roubo majorado que lhes foi atribuído encontra-se devidamente comprovado nos autos.

Ora, a par da confissão informal e também extrajudicial dos réus (fls. 08/09), conforme acima transcrito, não se pode negar que ambos foram surpreendidos junto da menor BIANCA na posse do veículo e do celular da vítima, ambos subtraídos, dois dias antes de sua prisão, exatamente por um homem e duas mulheres, o que acarreta a inversão do ônus probatório, de modo que aos acusados competia a apresentação de justificativa inequívoca para a posse dos bens, o que no caso em tela não ocorreu. A propósito, os réus insinuaram em seus interrogatórios em juízo que pegaram o veículo de um indivíduo e que iriam vendê-lo em Taubaté em uma festa. No entanto, não fizeram prova do alegado, tudo não passando de evasivas no intuito de atenuarem sua responsabilidade criminal.

Ademais, no veículo da vítima, apreendido em poder dos réus, foi encontrada uma arma de fogo muniada, situação que os incrimina sobremaneira.

O réu GABRIEL também insinuou em seu interrogatório que foi forçado e coagido a confessar a prática do roubo diante da ameaça de que SARA ficaria presa. No entanto, ao que consta dos autos, SARA também confessou a prática do delito em solo policial (fls. 09).

Afora isso, não se afigura verossímil a invenção de uma narrativa dos agentes estatais direcionada à imputação leviana e arbitrária de um crime tão grave a indivíduos que os policiais sequer conheciam.

Ainda, fosse verdadeira a versão de BRUNA e GABRIEL estar-se-ia legitimando uma farsa engendrada pelos policiais militares, com a cumplicidade de um Delegado de Polícia, todos mentindo e colocando suas carreiras em risco sem nenhuma razão legítima comprovada.

Considere-se, outrossim, que a proximidade temporal em relação ao crime antecedente e porque não apresentada nenhuma justificativa idônea e verossímil pelos réus para a apreensão de uma arma e, sobretudo, do celular e do veículo roubados em seu poder são indicativos de que concorrerem no crime de roubo, tudo a corroborar a confissão extrajudicial.

Por fim, as declarações do ofendido em sede policial e dos agentes militares DEOCLÉCIO e RENATA em juízo são coerentes e harmônicas, não havendo nenhum indício de que estejam mentindo com o intuito de prejudicar dois inocentes.

Por isso, comprovadas a materialidade e a autoria dos acusados em relação ao crime de roubo, descabida a desclassificação para o delito de receptação.

Ressalto, por fim, que as causas de aumento de pena do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo restaram devidamente comprovadas pelo depoimento firme e seguro do ofendido em ambas as fases da persecução penal, secundado pela confissão extrajudicial dos réus.

É que, se a palavra da vítima merece suficiente credibilidade para demonstrar a prática do delito de roubo, também se presta para comprovar todas as suas particularidades, especialmente a circunstância de que os três assaltantes se valeram do emprego de arma de fogo.

De resto, é indiscutível que a posse e o transporte da arma de fogo pelos réus em outra cidade, dois dias após o delito, revelam o desígnio autônomo da conduta em

manter o armamento após a consumação do crime de roubo.

É imperioso ressaltar que o delito de porte de arma de fogo foi praticado em contexto diverso daquele em que perpetrado o crime de roubo, razão pela qual inaplicável o princípio da consunção.

Nem se cogite que a ação poderia ser improcedente ante a falta de perigo iminente à sociedade. Lembre-se que os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento são classificados como crime de perigo abstrato (presumido) e, como tal, dispensam a prova do efetivo perigo à coletividade para sua consumação.

Assim, leciona Fernando Capez:

“Pune-se a infração de perigo para que não venha transformar em um dano efetivo. No caso da Lei nº 10.826/2003, o interesse maior protegido é a incolumidade pública, evitando-se seja exposta a qualquer risco de lesão. (...) O intuito foi, portanto, o de impedir que uma conduta, ilusoriamente inofensiva, pudesse de convolar em um efetivo ataque à pessoa humana. Daí a razão de punir as condutas como infração de perigo. (...) Não exigiu o legislador, para a consumação do crime, a demonstração concreta de que pessoa determinada tenha ficado, efetivamente, exposta a algum risco, optando por punir a mera conduta infracional, independentemente da comprovação da efetiva exposição a risco dessa ou daquela vítima”.

Ainda que assim não fosse, a prova pericial encartada aos autos comprovou que a arma de fogo encontrada em poder dos réus, além de municiada com 05 (cinco) cartuchos, sendo três íntegros e dois deflagrados, estava com a numeração raspada, bem como poderia eficazmente realizar disparos, conforme atestado a fls. 181/184. Por fim, ao contrário do postulado pela Defesa, é descabida a pretensão de desclassificação do crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV da Lei 10.826/03 para o delito insculpido no artigo 14 da Lei n.º 10.826/03.

Como é cediço, para caracterização do crime descrito no artigo 16, § 1º, inciso IV da Lei 10.826/03 basta o porte de arma de fogo com numeração raspada, independentemente de ser arma de uso restrito ou proibido, pois constitui espécie de crime autônomo, não vinculado à restrição feita no caput.

Nesse sentido, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NUMERAÇÃO RASPADA. CRIME PREVISTO NO ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03. RECURSO PROVIDO. 1. O porte de arma de fogo com numeração raspada se adequa ao crime do artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei n.º 10.826/03, pouco importando seja a arma de uso permitido, restrito ou proibido. 2. Na espécie, tendo o recorrido sido surpreendido portando arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida, incabível a desclassificação de sua conduta para aquela prevista no art. 14 do Estatuto do Desarmamento. 3. Recurso especial provido a fim de restabelecer a sentença condenatória”. (REsp 1047664/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 11/10/2010, g.n.).

Todavia, no que se refere ao crime previsto no artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90, razão assiste ao Ministério Público e à Defesa, sendo de rigor a absolvição dos réus, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Embora a vítima tenha afirmado de forma categórica que foi abordada por três pessoas, um homem e duas mulheres, e a adolescente BIANCA tenha sido surpreendida na companhia dos réus dois dias após a prática do roubo, não se pode concluir com segurança necessária ao édito condenatório a sua participação na empreitada criminosa, já que BIANCA negou qualquer envolvimento com os fatos, não foi reconhecida pelo ofendido e nada de ilícito foi apreendido em seu poder.

Neste contexto, não havendo provas estremes de dúvidas do envolvimento da adolescente BIANCA na prática dos crimes (roubo e porte de arma de fogo com a numeração suprimida) perpetrados por GABRIEL e SARA, deve-se aplicar a máxima do in dubio pro reo.

Nesse sentido, confira-se MALATESTA, segundo quem: “O direito da sociedade só se afirma racionalmente como direito de punir o verdadeiro réu, e para o espírito humano só é verdadeiro o que é certo. Por isso, absolvendo um caso de dúvida razoável, presta-se homenagem ao direito do acusado e não se oprime o da sociedade. A pena que atingisse um inocente perturbaria a tranqüilidade social, mais do que a teria abalado o crime particular que se pretendesse punir; porquanto todos se

sentiriam na possibilidade de serem, por sua vez, vítimas de um erro judiciário. Lançais na consciência social a dúvida, por pequena que seja, da aberração da pena, e esta não será mais a segurança dos honestos, mas a grande perturbadora daquela mesma tranqüilidade para cujo restabelecimento foi constituída; não será mais a defensora do direito e sim a força imane que pode, por sua vez, esmagar o direito indêbil" (Lógica das Provas, Ed. Saraiva, pág. 14/15).

Passo à dosimetria da pena, com fundamento no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal e na forma do artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, verifico que os réus GABRIEL e SARA são primários e não ostentam antecedentes criminais (vide certidões a fls. 233/234 e 235/236), bem como que as demais circunstâncias judiciais lhes são favoráveis, razão pela qual fixo a pena-base do crime de roubo no mínimo legal, qual seja: 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa. Quanto crime previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/03, considerando-se que a arma de fogo apreendida em poder dos réus estava municiada, o que evidencia maior periculosidade e culpabilidade da conduta, majoro a pena base dos réus em 1/6 (um sexto), perfazendo o total de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, já que os réus se retrataram de suas confissões extrajudiciais. Presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j do Código Penal, visto que os crimes foram praticados por ocasião de calamidade pública provocada pela pandemia do novo coronavírus. Por tal motivo, majoro a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo o total de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além 11 (onze) dias-multa para o crime de roubo e 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, além 12 (doze) dias-multa para o crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida.

Na terceira fase, quanto ao crime de roubo, ausentes causas de diminuição de pena. Presente as causas de aumento de pena previstas no §2º, incisos II e §2º-A, inciso I, ambos do artigo 157 do Código Penal. Pela prática do crime de roubo em concurso de agentes, majoro a pena em 1/3 (um terço), resultando no total provisório de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa. Em razão do emprego de arma de fogo, procedo a novo aumento no importe de 2/3 (dois terços), totalizando 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa. Quanto ao crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida, porque ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, torno definitivas as penas fixadas na fase anterior.

Considerando que os crimes em questão são de espécies diversas e foram praticados pelos réus mediante mais de uma ação, de rigor a somatória das penas impostas, nos termos do artigo 69 do Código Penal. Deste modo, opero a soma das penas aplicadas aos réus para alcançar a sanção total e única de 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de reclusão, além de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Inexistente nos autos elementos que comprovem a capacidade econômica dos réus, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, conforme exegese do artigo 49, §1º c.c. o artigo 60, caput, ambos do Código Penal, e deverá ser corrigido na forma da lei (CP, art. 49, §2º).

O regime prisional será o fechado, nos termos do artigo 2º, §1º, da Lei dos Crimes Hediondos, já que a conduta aqui examinada foi alçada à condição de crime hediondo pela Lei n.º 13.964/19, que alterou a redação do inciso II do art. 1º, da Lei n.º 8.072/90.

Ademais, o crime de roubo circunstanciado praticado é grave, atormenta a população ordeira e operosa, intranquilizando os homens de bem. Logo, o regime mais gravoso, na hipótese sub judice, é o mais adequado; afinal, quem se envolve em crimes deste jaez demonstra periculosidade incompatível com a fixação de regime mais brando.

Em observância ao disposto no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal (dada pela Lei n.º 12.736/12), além dos réus não terem cumprido a fração de 40% (quarenta por cento) da pena em prisão cautelar (LEP, art. 112, V), entendo que sua colocação em regime mais benéfico fica condicionada à demonstração de que ostentam bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional, bem como à verificação de que não se encontram presos, provisória ou definitivamente,

em razão de outro processo, cabendo ao juízo das execuções proceder às adequações necessárias em caso de existência de outras condenações penais, nos termos dos artigos 66, inciso III, alínea "a" e 111, da Lei n.º 7.210/84.

Considerando o montante da pena aplicada aos réus, bem como que o crime de roubo foi praticado com violência e grave ameaça à pessoa, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor do disposto no artigo 44 do Código Penal.

Porque, também, não preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, em especial aquele previsto no caput do referido artigo, inviável a suspensão condicional da pena.

DISPOSITIVO

Posto isto e do mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a presente ação penal e, em consequência, CONDENO os réus GABRIEL SERAFIM DOS SANTOS e SARA APARECIDA DE SOUZA MIRANDA, qualificados nos autos em epígrafe, às penas de 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 35 (trinta e cinco) dias-multa, arbitrados no menor valor unitário, por infração ao artigo ao artigo 157, §2º, incisos II e §2º-A, inciso I do Código Penal e ao artigo 16, §1º, inciso IV da Lei n.º 10.826/03, em concurso material de crimes (CP, art. 69), ABSOLVENDO-OS da prática do crime previsto no artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90, com supedâneo no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Porque não preenchidos os requisitos legais previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena.

Nego aos réus o direito de apelar em liberdade, uma vez reforçados os pressupostos da prisão preventiva por força da sentença condenatória.

Servirá a presente sentença, por cópia assinada digitalmente, como ofício para a comunicação da condenação à unidade prisional em que recolhidos provisoriamente os réus, a fim de viabilizar a imediata transferência para estabelecimento adequado ao cumprimento da pena corporal.

Os réus deverão arcar com o pagamento, ao final da ação, da taxa judiciária, no valor de 100 UFESPs, conforme o artigo 4º, §9º, alínea a da Lei Estadual n.º 11.608/03.

Com o trânsito em julgado: (i) expeça-se guia de execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inciso III, da Constituição Federal; (iv) expeça(m)-se certidão de honorários aos advogados nomeados nos autos, observados os termos do convênio firmado entre a Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria Pública; (v) notifique(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa; (vi) não sendo reclamados eventuais objetos apreendidos, estes serão destinados à leilão/doação, tal como previsto no artigo 123 do Código de Processo Penal, independente de nova intimação.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Caçapava, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA